

持共有部分现状，不允许区分所有权人在未经其他业主同意的情况下擅自改变共有部分的外形和结构。建筑物区分所有权中的共有部分，应由全体业主共有并行使共同管理权，对于部分业主擅自占用、处分业主共有部分、改变其使用功能或者进行经营性活动，《中华人民共和国民法典》及《最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件适用法律若干问题的解释》均规定，其他具有利害关系的业主有权请求排除妨害、消除危险、恢复原状或者赔偿损失。本案中，浦某未经其他共有人同意，违背闷顶层的自然物理属性和功能用途，擅自将闷顶层检修口扩大尺寸并改变其使用功能，超出其行使专有权的范围，侵害了其他业主的共有权和共同管理权。

三、业主主张对闷顶层行使使用权是否属于民事诉讼受理范围

《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条规定，起诉必须符合下列条件：(1)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；(2)有明确的被告；(3)有具体的诉讼请求和事实、理由；(4)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。首先，吴某、刘某作为具有利害关系的业主有权主张浦某将案涉闷顶层恢复原状，但因本案双方均存在改装闷顶层的违法行为，吴某、刘某在未征得全体业主同意的情况下，主张行使共有部分的“一半使用权”，并通过开挖洞口强行介入闷顶层，既改变了共有部分的原状(扩大检修口)，又可能危及建筑物安全(如破坏屋顶结构)，其请求并非合法的民事权利主张。其次，行政机关已对本案双方的违法行为作出否定性评价并要求整改。此时，吴某、刘某不首先履行行政整改义务，反而通过民事诉讼主张违法状态下的“使用权”，实质是试图通过民事诉讼程序规避行政监管，与“行政权先行”原则冲突，现行政机关责令双方恢复原状，此时争议焦点已转化为对行政决定的履行问题，而非民事法律关系中的权利义务争议，故不属于人民法院民事审判权限范围。

综上，吴某、刘某主张行使改装后的闷顶层的使用权，该诉讼标的本身违反法律规定及相关行政法规，不应属于民事案件受理范围。

编写人：江苏省无锡市惠山区人民法院 余杭航

依生效执行裁定取得房屋所有权的权利人 主张房屋交付前占有使用费的路径选择

— 王某某诉贾某某、李某甲排除妨害案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京市第一中级人民法院(2023)京01民终8385号民事裁定书

2. 案由：排除妨碍纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):王某某

被告(被上诉人):贾某某、李某甲

【基本案情】

根据(2016)晋0202执577号执行裁定书，王某某于2019年5月29日取得案涉房屋所有权，并于2019年6月24日办理了不动产登记，登记为王某某单独所有。根据(2016)晋0202民初第48号民事调解书，李某欠贾某某借款本金130万元，李某从2016年3月起每月至少归还贾某某10万元，至2016年12月底前全部还清。贾某某在庭审中出具了案涉房屋的不动产权登记证原件，

并称 其于2015年年底、2016年年初住进案涉房屋至今。故，王某某向法院提起诉讼， 请求判令：（1）贾某某、李某甲将案涉房屋腾退交还给王某某；（2）贾某某、

李某甲支付房屋占用费20.7万元(自2019年6月29日起至2023年3月30日止,按每月4500元),并按每月4500元的标准计算到实际腾退之日;(3)刘某某、李某乙协助贾某某、李某甲将上述房屋腾退交还给王某某,或和王某某继续履行剩余租期的租赁合同。

贾某某、李某甲辩称:李某为还借款,把房本给了贾某某,后来双方签了房屋买卖合同,把案涉房屋卖给贾某某,故不同意腾房和支付占有使用费。刘某某、李某乙述称:“刘某某于2022年4月与贾某某签订了租赁合同,刘某某租的一间每月租金是1500元,李某乙租的一间每月租金是1600元,还有一间是贾某某占着。因为屋内断水断电,屋内被砸,没法居住,王某某于2023年5月向我们要了1000元押金,我们于2023年5月31日搬走了。”

【案件焦点】

房屋权利人因生效裁判取得房屋权利,履行义务人或协助履行义务人迟延履行房的,房屋权利人应在执行程序中主张损失还是可另诉主张损失。

【法院裁判要旨】

北京市昌平区人民法院经审理认为:起诉必须符合下列条件:(1)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(2)有明确的被告;(3)有具体的诉讼请求和事实、理由;(4)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。本案中,王某某通过司法拍卖程序取得了案涉房屋的权利证书,其依据该权利证书要求二被告腾退,该问题实质上是司法拍卖财产的移交问题,王某某应该通过强制执行程序解决。故,本案并非民事诉讼受案范围。

北京市昌平区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条、《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第二十七条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零八条第三款规定,裁定如下:

驳回王某某的起诉。

王某某不服一审判决，提起上诉。